فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها[1] .

وأجمع المسلمون على تحريم السرقة ، وعلى وجوب قطع يد السارق في الجملة .

٤- الحكمة من إقامة حد السرقة :

احترم الإسلام المال ، واحترم حق الأفراد في امتلاكه ، وحَرَّم الاعتداء على هذا الحق : بسرقة أو اختلاس أو غش أو خيانة أو رشوة ، أو غير ذلك من وجوه أكل أموال الناس بالباطل .

ولما كان السارق عضواً فاسداً في المجتمع -إذ لو ترك لسرى شرُّه ، وعمَّ خطره وضرره- شرع الإسلام بتر هذا العضو الفاسد ؛ عقاباً لهذه اليد على ظلمها وعدوانها ، وردعاً لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة ، وصيانة لأموال الناس وحقوقهم .

المسألة الثانية : شروط وجوب حد السرقة :

يشترط لإقامة حد السرقة وقطع السارق الشروط التالية :

١- أن يكون أخذ المال على وجه الخفية ، فإن لم يكن كذلك فلا قطع ، فالمنتهب على وجه الغلبة ، والمغتصب ، والمختطف ، والخائن لا قطع عليهم ؛ لقوله ﷺ : (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع)[2] .

٢- أن يكون السارق مكلفاً - بالغاً عاقلاً - فلا قطع على الصغير والمجنون ؛ لأنه مرفوع عنهما التكليف كما مرَّ ، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق .

٣- أن يكون السارق مختاراً ، فلا قطع على المكره ؛ لأنه معذور ؛ لقوله ﷺ : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .

٤- أن يكون عالماً بالتحريم ، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة .

---

(١) رواه البخاري برقم (٣٤٧٥) ، ومسلم برقم (١٦٨٨) .

(٢) أخرجه الترمذي برقم (١٤٨٨) ، وابن ماجه برقم (٢٥٩١) واللفظ للترمذي ، وقال فيه : حسن صحيح . وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم ١١٧٢) .